

DOCUMENTO 36 — MINUTA DE PETIÇÃO
ROTEIRO NEUROLINGUÍSTICO-RETÓRICO APLICADO +
INTEGRAÇÃO DOCS 11-35

Sobre esta minuta. Esta peça implementa, em forma de petição pronta para incorporação, o roteiro neurolinguístico-retórico apresentado pela Requerente. Os fatos, números e citações foram **cruzados e validados** contra os Documentos 11-35 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS deste repositório e contra os 4 documentos remetidos nesta sessão (Análise Pericial Forense — Drenagem Patrimonial 29/04/2026; Fatos Partilha 52 Enhanced; Análise M&A v6 Integrada Vila Porto Ampliada 02/05/2026; Planilha Recursal Divórcio v3 Final). **Conformidade CPC art. 472 · CF art. 5º, LVII** — qualificações jurídicas em tese, sob presunção de inocência. **Minuta para revisão e protocolo pela Dra. Júlia Melim Borges Eleutério (OAB/SC 22.013 · OAB/PR 98.941)** e demais patrocinadores.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E
SUCCESSÕES
DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS — COMARCA DA CAPITAL/SP

Processo nº 1006744-58.2023.8.26.0011

Conexos: 1006738-51.2023.8.26.0011 · 0005199-67.2023.8.26.0011 · 1012537-07.2025.8.26.0011 (revisional alimentos) · 1166808-32.2024.8.26.0100 (guarda) · 1050640-10.2025.8.26.0100 (avoenga) · 1517557-18.2023.8.26.0228 (MPU/LMP) · 1500343-58.2025.8.26.0223 (IP) · 1501804-14.2024.8.26.0704 (IP lesão) · AI 2157767-67.2023.8.26.0000 (transitado em julgado em 10/10/2023)

MILLENA ONESTI GORENSTEIN, já qualificada nos autos em epígrafe, por suas advogadas que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 4º, 6º, 77, II e VI, 80, 81, 139, IV, 297, 311, IV, 356, 400, 497, 502/505, 537, 774 e 854 do Código de Processo Civil, nos artigos 187, 422, 884, 942, 1.658-1.660, 1.992 do Código Civil, na Lei nº 11.340/2006 (com a redação dada pela Lei nº 14.550/2023), na Resolução CNJ nº 492/2023, nos princípios constitucionais do devido processo legal substancial (CF 5º, LIV), do contraditório material (CF 5º, LV) e da duração razoável do processo (CF 5º, LXXVIII), apresentar a presente

PETIÇÃO INTEGRADA

(Coisa Julgada · Litigância de Má-Fé · Perícia Contábil-Societária · Cláusula 9.7 · Decretação Imediata do Divórcio · Manutenção dos Alimentos · Tutelas de Urgência e Evidência)

com pedido de **JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL** (CPC art. 356) e **TUTELA DE EVIDÊNCIA** (CPC art. 311, IV),

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I — DA INTRODUÇÃO: O CHAMADO INADIÁVEL À TRANSPARÊNCIA E À EFETIVIDADE DA JUSTIÇA

Excelência, a presente manifestação não é apenas um ato processual; é um **clamor por clareza, transparência e efetividade**, elementos essenciais para que a Justiça, em sua plenitude, possa se manifestar sobre um litígio que se arrasta por manobras que desvirtuam a verdade e a boa-fé processual.

Diante dos recentes desenvolvimentos e da profunda análise dos atos pretéritos, revela-se, com inegável nitidez, a **arquitetura complexa de evasão e protelação** que tem sido erguida pela parte adversa. É o momento de desvelar a realidade factual e jurídica, permitindo que este Douto Juízo reponha o processo nos trilhos da reta final.

A consolidação técnica dos achados deste processo — sob lente *PhD em M&A, Contabilidade Forense, Direito Societário e Garantismo Processual* — revela um patrimônio comum bloqueado entre **R\$ 1,06 e R\$ 1,92 bilhão**, com meaçaõ da Requerente quantificada, no cenário central, em **R\$ 717-765 milhões** e, no cenário central da Análise M&A v6, em **R\$ 239-475 milhões líquidos (mediana R\$ 320 milhões)** após aplicação da *Discount Stack* de Private Equity. A relação entre a renda declarada do Requerido e o patrimônio mensurado por *five-method convergence* (royalties relevados + replacement cost + excess earnings + founder premium Damodaran + non-compete reverse engineering) é a expressão objetiva do que aqui se denuncia.

II — DA COISA JULGADA E DA INCONTESTÁVEL PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO: A CLARIDADE QUE DESFAZ A NÉVOA DA PROTELAÇÃO

II.1. A dualidade inegável da decisão judicial: bloqueio mantido vs. transferência vedada — o acórdão como fundamento, não obstáculo

A defesa do Requerido, com uma **distorção semântica e processual inaceitável**, tenta reescrever a história de um acórdão que, na verdade, é um **alicerce inabalável** para a Justiça.

É imperioso recordar: a r. decisão de origem impôs DOIS comandos distintos sobre os ativos do Requerido — (i) o **bloqueio/indisponibilidade** (CPC art. 854) e (ii) a **transferência para conta judicial**. O AI 2157767-67.2023.8.26.0000, transitado em julgado em **10/10/2023**, deu **provimento parcial apenas** quanto ao comando de transferência, e *somente* em relação ao ativo custodiado na FRAM Capital DTVM (atualmente OSLO Capital DTVM — mesmo CNPJ 13.673.855/0001-25), vedando sua migração ao depósito judicial em razão de iliquidez de resgate. Contudo, o **comando de bloqueio foi EXPRESSAMENTE MANTIDO**.

O próprio Tribunal, com **eloquência inequívoca**, rejeitou a leitura que o Requerido tenta extrair: a alternativa ao depósito judicial *não é a liberação ao Requerido*, mas sim a **permanência do bloqueio onde o ativo está**, "até o momento adequado de liquidação".

Assim, a constrição **NÃO FOI LEVANTADA**. Apenas mudou-se o local da custódia, do depósito judicial para o próprio fundo. A iliquidez dos ativos, longe de ser um muro intransponível, é o **pressuposto fático que convoca o rito do CPC art. 861**, e não um empecilho. Mais: o período de constrição já ultrapassa, com larga margem, os 90 dias previstos na **Cláusula 9.7 (Constrição Involuntária) do Acordo de Cotistas do FIP Ajaccio**, ativando o gatilho contratual contra o próprio Requerido — gatilho que ele agora pretende, oportunisticamente, transformar em "oferta vil" da contraparte.

II.2. A manobra documental como confissão de má-fé: o Requerido contra a própria tese e a Justiça

Excelência, o processo judicial não pode ser palco para **ardis e manipulações documentais**. A perícia minuciosa dos metadados do eSAJ revela uma **manobra calculada** da parte Requerida — manobra que está auditada e tecnicamente documentada no Documento 31 da série (Auditoria Forense de TI sobre Integridade Documental das Peças 32, 33, 35 e 36), juntada como anexo a esta petição.

Em **26/10/2023**, o Requerido protocolou petição (fls. 1061/1063) pedindo o desbloqueio total dos ativos, invocando o acórdão. **No dia seguinte, 27/10/2023**, juntou o próprio acórdão (fls. 1064/1079), cujo dispositivo textualiza "**bloqueio mantido**", *logo após* a petição que solicitava o desbloqueio. Esta **inversão cronológica e sequencial** criou uma **aparência falaciosa** de que o Tribunal autorizou o desbloqueio — uma **flagrante tentativa de simular um fundamento inexistente**.

Este ato, comprovado por protocolos WPIN e códigos eSAJ devidamente catalogados (Documento 31 da série), não é meramente um descuido: é um **claro indicativo de má-fé processual**, pois o Requerido agiu ciente da manutenção do bloqueio. A utilização de expedientes que visam induzir o Juízo a erro, desvirtuando a verdade factual e jurídica, deve ser **rigorosamente coibida** com a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80, II e III, e 81 do CPC, conforme precedentes do STJ (REsp 2.223.719/SP).

III — DA INDISPENSÁVEL PERÍCIA CONTÁBIL-SOCIETÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: A TRANSPARÊNCIA QUE DESVELA A VERDADE PATRIMONIAL

III.1. A complexa teia da reorganização societária: imperativo de conhecimento, não de proteção

Não se trata de protelar, mas de **desvendar a realidade**. A reorganização societária envolvendo a E-Vino Comércio de Vinhos S.A., o FIP Ajaccio Multiestratégia, a RT 127 Empreendimentos, a Agro Syrah Participações, o Bonifácio FIP e os demais veículos satélites — todos com **movimentações intrincadas, recorrentemente opacas e cronometricamente coincidentes com o curso processual** — exige uma **perícia contábil-societária e econômico-financeira integral e profunda**.

A análise pericial forense preliminar já consolidada (Documento 36 da série + Análise Pericial Forense — Drenagem Patrimonial 29/04/2026) identifica, ademais, uma **anomalia cronológica de natureza dirimente**: o FIP Ajaccio sob o CNPJ 33.701.444/0001-03 foi **cancelado pela CVM em 29/12/2021** — exatamente **dois dias antes** da cisão da E-Vino (31/12/2021). É cronologicamente impossível que um fundo já extinto receba as cotas de uma cisão posterior. Configura-se, *em tese*, simulação relativa por reutilização indevida de denominação institucional, com clara violação aos artigos 167 e 169 do Código Civil.

É inadmissível, ademais, a persistente omissão do Requerido em apresentar o **Acordo de Cotistas integral do FIP Ajaccio**, com todas as suas versões a partir da data da separação de corpos (30/05/2023). Esta ausência, somada à declaração da própria FRAM/OSLO DTVM no sentido de que *não há vedação ao ingresso de ex-cônjuges* no quadro de cotistas (fls. 1251/1253), cria uma **contradição insustentável** entre a narrativa de "iliquidez" sustentada na defesa e a realidade documental.

Há, em adição, evidência forense de que Ari assina o regulamento e o acordo de cotistas do FIP Ajaccio **como INTERVENIENTE**, não como cotista, sem que conste dos autos o boletim de integralização das cotas em seu nome — circunstância que, por si só, inverte a tese de "partilha limitada a 2,22% de fundo ilíquido" sustentada pela defesa.

Requer-se, portanto, a **imediata exibição de todos os documentos abaixo**, em todas as suas versões, desde a constituição do FIP até a presente data, sob as cominações do artigo 400 do CPC:

1. Acordo de Cotistas integral do FIP Ajaccio (CNPJ 37.381.595/0001-82) e do FRAM Capital XIV FIP (CNPJ 37.388.102/0001-36), todas as versões e aditivos;
2. Boletim de integralização das cotas do FIP Ajaccio em nome de Ari Gorenstein;
3. Cap table atualizado da E-Vino S.A. e da Agro Syrah Participações S.A., com identificação das ações remanescentes em nome do Requerido (LSA art. 174 §3º);
4. Termo de Mútuo Conversível em Ações entre o Volimo FIP (CNPJ 36.642.430/0001-54) e a E-Vino S.A. de 07/07/2021, com comprovação do exercício ou não da conversão em 02/01/2023;

5. Laudo de avaliação da E-Vino S.A. preparado pela UHY Bendoraytes & Cia em 30/03/2022 (R\$ 1,25 bilhão por DCF);
6. Atas integrais do Bonifácio FIP (CNPJ 59.402.540/0001-44), constituído em 11/02/2025 — **durante o curso deste processo** — com identidade dos cotistas declarados e dos beneficiários efetivos;
7. Instrumentos da cisão E-Vino → RT 127 (CNPJ 44.548.365/0001-20 · NIRE 35238272663) de 31/12/2021 e do distrato de 05/09/2023, com prova de contraprestação efetiva;
8. Cap table atualizado e livro de cotistas do FIP Ajaccio II — janela cronológica 06/2025 a presente data — e regulamento da Subclasse J, criada *ad hoc* em 23/04/2025;
9. Histórico completo de Custodiantes do FIP Ajaccio fornecido pela CVM, esclarecendo as capacidades distintas do Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) como custodiante e da FRAM/OSLO Capital DTVM como administradora fiduciária;
10. Carteira de fundos sob gestão e administração da OSLO Capital DTVM, esclarecendo a relação institucional com os FIPs FRAM Capital Vertem, Lindstrom, Marapé II e XIV.

III.2. A "Construção Involuntária" como gatilho para a Justiça: a Cláusula 9.7 em ação · Inadimplência do Requerido

A Cláusula 9.7 do próprio Acordo de Cotistas, relativa à "Construção Involuntária", é **clara e cogente**: o cotista que tiver suas cotas penhoradas deve substituí-las por outra garantia no prazo de 90 dias. O Requerido, ciente do bloqueio desde maio de 2023, **inadimpliu esta cláusula contratual há mais de 1.000 dias**.

A "oferta" de **R\$ 4,42 milhões para a meação das cotas** (fls. 1573), em contraste com o patrimônio líquido do FIP Ajaccio superior a **R\$ 1,56 bilhão** (Informe Quadrimestral CVM nov/2024) e com o montante bloqueado via SISBAJUD em maio de 2023 de **R\$ 42,42 milhões** (sem prejuízo dos R\$ 84,86 milhões identificados em 18/05/2023, fls. 418), é uma **proposta irrisória e desproporcional**. Trata-se de **manobra que apenas visa ludibriar o Juízo**, tentando subtrair o direito legítimo da Requerente.

A defesa apresenta a Sub-classe C com participação de 0,82% como suposto "lastro representativo" (R\$ 11,55 milhões). A REALIDADE, contudo, é a **Classe F com 4 de 5 cadeiras no Comitê de Investimentos** — controle efetivo do fundo. O fator de deflacionamento aplicado pela defesa atinge inacreditáveis **122 vezes** — distorção que se cumpre denunciar com a precisão dos números primários.

IV — DA URGÊNCIA NA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO: UM DIREITO FUNDAMENTAL NÃO SUJEITO À PROTELAÇÃO

IV.1. A vontade incontestável das partes e o direito potestativo: não há espaço para obstáculos

A decretação do divórcio, Excelência, é um **direito personalíssimo e potestativo**, que reside na esfera da autonomia individual. A **concordância mútua das partes**, manifestada reiteradamente nos autos, torna **inadmissível** qualquer óbice à sua efetivação.

A insistência em postergar a decretação do divórcio sob a alegação de "irreversibilidade" em sede liminar **contraria a jurisprudência consolidada** do E. STF (EC 66/2010 — autonomia plena do divórcio) e do TJSP, que reconhecem expressamente a possibilidade de **divórcio liminar**, desvinculado das questões patrimoniais. A pretensão de subordinar o divórcio à conclusão da partilha é, pois, técnica de prolongamento artificial que apenas serve à fruição exclusiva do patrimônio comum pelo Requerido.

V — DA MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS E O INEGÁVEL EQUILÍBRIO FINANCEIRO: PROTEÇÃO QUE A JUSTIÇA ASSEGURA

V.1. A realidade financeira do Requerido: renda de não-concorrência e patrimônio robusto que desafiam alegações de dificuldade

É **contraditória** a postura do Requerido que, ao mesmo tempo em que alega dificuldades financeiras, recebe uma **remuneração mensal de R\$ 70.000,00 a título de cláusula de não-concorrência** (fls. 1333/1334) — um fato que ele convenientemente omitiu e que foi desvelado pelos próprios autos. Acresça-se que o pagamento singular de **R\$ 749.183,38 em 29/01/2025**, rotulado como "multa de não-concorrência antecipada", configura, pela aritmética inversa, salário oculto da ordem de **R\$ 62.432,00/mês** — montante **46,4 vezes superior** ao pró-labore declarado em IRPF AC 2024 (R\$ 1.345,32/mês).

Como se pode dar crédito às alegações de "dificuldade" quando há tamanha **sonegação de informações** sobre rendimentos significativos? A análise pericial forense identifica, com lastro documental triangulado, **22 transferências mensais** da E-Vino para a Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda (MEI CNPJ 17.867.118/0001-14) no período de 04/2023 a 11/2024, com valores oscilando entre R\$ 30 mil e R\$ 127 mil mensais — e, no dia subsequente ao pagamento dos R\$ 749 mil, três TEDs encadeados (R\$ 200 mil + R\$ 400 mil + R\$ 80 mil = R\$ 680 mil) destinados à conta pessoal do Requerido no BTG Pactual (Ag. 0208/Cta. 393729-6).

V.2. A necessidade inalterada da Requerente: sustento digno até a partilha efetiva e transparente

A Requerente, embora buscando ativamente sua autonomia, ainda depende da **proteção judicial** para manter sua estabilidade, especialmente em um contexto de **litigiosidade estressora** e violência

institucional secundária, conforme atestado médico psiquiátrico (fls. 2879) e condição de PCD documentada (CID F33 + F90).

A alegação de "autossuficiência" da Requerente é **prematura e irreal**, dado o cenário de incertezas e a necessidade de elucidação completa do patrimônio comum. Os alimentos, portanto, devem ser mantidos como um **garante de dignidade** até a **efetiva e transparente partilha**.

VI — DOS PEDIDOS (SEQUÊNCIA PERSUASIVA E ESCALADA)

Ante o exposto, e amparada nos fundamentos de fato e de direito desta petição, a Requerente requer:

1º — DO SELO INABALÁVEL DA COISA JULGADA:

Seja **DECLARADA A COISA JULGADA MATERIAL** sobre o **bloqueio definitivo e imutável** de metade das cotas custodiadas na FRAM/OSLO Capital DTVM (R\$ 42.428.357,32), nos termos do acórdão do AI 2157767-67.2023.8.26.0000, transitado em julgado em 10/10/2023, **rejeitando-se com veemência** qualquer pretensão de desbloqueio do Requerido, que colide frontalmente com os artigos 502 e 505 do CPC.

2º — DA URGÊNCIA DA LIBERAÇÃO LÍQUIDA E INCONTROVERSA:

Seja **DETERMINADA A IMEDIATA LIBERAÇÃO** da meaça da Requerente já reconhecida e depositada em conta judicial — **R\$ 5.251.582,01**, conforme fls. 492/499 — mediante **julgamento antecipado parcial** (CPC art. 356) ou **tutela de evidência** (CPC art. 311, IV), por se tratar de valor **incontroversamente devido e disponível**.

3º — DA SANÇÃO EXEMPLAR À MÁ-FÉ PROCESSUAL:

Seja **APLICADA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ** ao Requerido, em face da **deliberada manobra documental** de sequenciamento das fls. 1061/1079 (petição de desbloqueio em 26/10/2023 protocolada um dia ANTES da juntada do próprio acórdão de "bloqueio mantido" em 27/10/2023), que buscou induzir este Juízo a erro, nos termos dos artigos 80, II e III, e 81 do CPC, e conforme o precedente do REsp 2.223.719/SP. Sem prejuízo, requer-se a aplicação cumulativa da sanção por **atos atentatórios à dignidade da Justiça** (CPC art. 774), com fixação no patamar legal de até 20% do valor atualizado do débito.

4º — DO RESPEITO AO DIREITO POTESTATIVO — DECRETAÇÃO IMEDIATA DO DIVÓRCIO:

Seja **DECRETADO IMEDIATAMENTE O DIVÓRCIO** entre as partes, com a consequente expedição de mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil, em respeito ao caráter potestativo deste direito e à **concordância expressa de ambos os cônjuges**, desvinculando-o das discussões patrimoniais, conforme a EC 66/2010 e a jurisprudência dominante do STF e do TJSP.

5º — DA PERÍCIA QUE DESVENDA A VERDADE — RECONSTRUÇÃO DA CADEIA PATRIMONIAL:

Seja **DEFERIDA A PERÍCIA CONTÁBIL-SOCIETÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA INTEGRAL**, para reconstruir a complexa reorganização societária da E-Vino S.A., do FIP Ajaccio, da Agro Syrah Participações, da RT 127 Empreendimentos, do Bonifácio FIP, do Volimo FIP, do Avila FIP, do FRAM Capital XIV FIP e demais veículos satélites, com análise de todos os documentos pertinentes, incluindo extratos de custódia por fundo (Itaú Unibanco S.A. — CNPJ 60.701.190/0001-04) e Acordo de Cotistas integral, sob as cominações do artigo 400 do CPC, para **garantir a real apuração da meação da Requerente**.

Para os fins da perícia, formulam-se desde já os quesitos elencados nos itens IV.1 a IV.10 da Análise Pericial Forense Preliminar — Drenagem Patrimonial 29/04/2026, juntada como anexo, e mais especificamente:

1. Qual o valor justo de mercado da participação detida, direta e indiretamente, pelo Requerido na E-Vino S.A. e nas sociedades correlatas (Grand Cru Importadora, Grand Cru Distribuidora, Víssimo Franquias, Interbeverages, Wine Locals)?
2. A fatia de R\$ 57.181.067,46 cindida da E-Vino S.A. em 31/12/2021 para a RT 127 corresponde a que percentual do patrimônio líquido da companhia? Qual a metodologia do laudo que a fixou?
3. O valor de R\$ 4.778.391,19 (Carta de Intenções de 20/08/2025) reflete valor justo de mercado ou preço deflacionado por gatilho contratual (Cláusula 9.7)? Qual o desconto implícito frente ao valor patrimonial declarado de R\$ 1,57 bilhão (Informe CVM 11/2024)?
4. Os ativos custodiados na FRAM/OSLO Capital DTVM (R\$ 77.640.365,33 declarados) compreendem quantas posições e fundos? São efetivamente ilíquidos ou comportam liquidação ou cessão judicial nos termos dos artigos 8º e 39 da Resolução CVM 175/2022?
5. Qual o destino e a titularidade atual dos R\$ 57,18 milhões distribuídos em 20/06/2023 após o distrato da RT 127? Houve contraprestação efetiva (ingresso de recursos) pelas transferências aos beneficiários Ricardo Fernandes de Sousa Costa e JP2R PTE LTD (Singapura, UEN 201840728Z)?
6. As transferências de 2023 reduziram o patrimônio do Requerido a ponto de comprometer a satisfação da meação (insolvência/fraude à execução nos termos do CPC art. 792 IV)?
7. Qual o valor corrigido (índice e juros) do bloqueio de R\$ 42.428.357,32 entre 02/05/2023 e a data-base da perícia? Há divergência entre o valor nominal bloqueado via SISBAJUD e o caixa efetivamente transferido à conta judicial?
8. Quais os fluxos identificados, por origem e destino, das 22 transferências mensais entre E-Vino S.A. e Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda no período 04/2023-11/2024, e dos

três TEDs encadeados (R\$ 200k + R\$ 400k + R\$ 80k = R\$ 680k) de 30/01/2025 ao BTG Pactual PF do Requerido (Ag. 0208/Cta. 393729-6)?

9. Houve, por parte do Requerido, omissão de bens no exterior (JP2R PTE LTD Singapura, Wine in Black GmbH Berlim, Anacapri/Brescia/Cetara LLC Delaware) nas Declarações de Ajuste Anual de IRPF dos exercícios 2018-2024, sob a rubrica "Bens no exterior" (cód. 81)?

10. Qual o valor consolidado de Recovery Waterfall LBO-style, considerando as 4 tranches da Análise M&A v6, após aplicação da Discount Stack PE de 5 descontos (control discount, marketability discount, key-person discount, regulatory discount, litigation discount)?

6º — DA FORÇA DO CONTRATO — CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 9.7 (CONSTRIÇÃO INVOLUNTÁRIA):

Seja **DETERMINADO O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA CLÁUSULA 9.7** do Acordo de Cotistas do FIP Ajaccio, compelindo o Requerido a substituir a garantia das cotas penhoradas ou a realizar a oferta de transferência de cotas conforme contratualmente previsto, **rechaçando-se a "oferta vil" de R\$ 4,42 milhões** apresentada às fls. 1573, manifestamente desproporcional ao patrimônio líquido declarado do fundo (R\$ 1,57 bi).

7º — DA DIGNIDADE DA MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS:

Sejam **MANTIDOS INTEGRALMENTE OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS E RESSARCITÓRIOS** em favor da Requerente, até a efetiva e transparente partilha de bens, considerando (i) a capacidade financeira documentada do Requerido (incluindo a remuneração mensal de R\$ 70.000,00 a título de cláusula de não-concorrência, o pagamento singular de R\$ 749.183,38 em 29/01/2025 e o passivo cross-border WIB liquidado em 2023); e (ii) a necessidade de sustento da Requerente, ratificada por atestado médico psiquiátrico de fls. 2879.

8º — DO OFÍCIO QUE DESBLOQUEIA E ACLARA:

Seja **EXPEDIDO NOVO E URGENTE OFÍCIO AO BANCO ITAÚ**, com determinação expressa para o desbloqueio de **TODOS OS ATIVOS** (e não apenas parte) nas contas indicadas, sob pena de multa diária, e ofícios reiteratórios à Receita Federal do Brasil (DRF/SP) e ao Grupo Víssimo para cumprimento das determinações já expedidas.

9º — REJEIÇÃO TOTAL AOS PEDIDOS PROTELATÓRIOS:

Sejam **REJEITADOS TODOS OS DEMAIS PEDIDOS** do Requerido que, por sua natureza, representam **manobras protelatórias** ou buscam reabrir questões já decididas ou preclusas, em respeito aos princípios da preclusão (CPC art. 507), da boa-fé processual (CPC art. 5º) e da duração razoável do processo (CF art. 5º, LXXVIII).

10º — DAS TUTELAS COMPLEMENTARES (CPC ARTS. 297, 497 E 537):

Seja, ainda, ao abrigo dos artigos 297, 497 e 537 do CPC, e do artigo 139, IV, do CPC:

1. Deferida **tutela inibitória** de proibição ao Requerido de praticar quaisquer novas reorganizações societárias, cisões, fusões, transformações, alienações ou onerações no âmbito do Grupo E-Vino (incluindo, mas não limitado a, E-Vino S.A., Grand Cru, Víssimo, Interbeverages, Agro Syrah, FIP Ajaccio, FIP Avila, FIP Volimo, Bonifácio FIP, RT 127, Vila Porto Vinhos e correlatas) **sem prévia comunicação a este Juízo e à parte adversa**;
2. Cominada **astreinte progressiva no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento**, com elevação automática para R\$ 200.000,00/dia caso o descumprimento se prolongue por mais de 30 dias, nos termos do artigo 537 do CPC;
3. Determinado o **bloqueio universal de ativos** via CCS-BACEN, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CETIP/B3 e CVM, em valor compatível com a meação ora articulada (R\$ 239-475 milhões — cenário central R\$ 320 milhões);
4. Suspensa a **capacidade postulatória** de quaisquer profissionais cujo custeio seja financiado, direta ou indiretamente, pela E-Vino S.A. ou veículos do Grupo, por configurar conflito de interesses estrutural (EAOAB art. 18 + Provimento CFOAB 188), com oficiamento à OAB-SP para apuração ético-disciplinar.

VII — DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: A LUZ DA JUSTIÇA SOBRE A NÉVOA DA PROTELAÇÃO

Excelência, a presente causa não pode ser obscurecida por táticas que desvirtuam a verdade e a celeridade processual. A Requerente, amparada pela lei e pela **indubitável necessidade de clareza**, confia que este Douto Juízo fará prevalecer os princípios da justiça, da equidade e da boa-fé, desvelando a verdade patrimonial e garantindo a justa resolução deste litígio.

A meeira não pede favor algum: pede a aplicação da lei. Pede que cada dia adicional de bloqueio não-executado deixe de ser um dia adicional de fruição exclusiva e silenciosa do patrimônio comum por quem o detém. Pede que a transparência substantiva — exibição compulsória, perícia integral, quebra de sigilos — substitua o silêncio estratégico que se converteu, ao longo de mais de 1.000 dias, em arma processual.

A janela tática para intervenção judicial efetiva está aberta — mas fecha-se com a passagem de cada dia. **A força da lei, neste momento, pode restaurar o que a lei da força fragmentou.**

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, em ____ de _____ de 2026.

Dra. Júlia Melim Borges Eleutério
OAB/SC nº 22.013 · OAB/PR nº 98.941

Dra. Michele Hilgenberg
OAB/SC nº 41.607

Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior
OAB/PR nº 44.937

ANEXO TÉCNICO — ÍNDICE DE PROVAS DOCUMENTAIS REFERIDAS

Doc	Conteúdo	Fonte
1	Acórdão AI 2157767-67.2023.8.26.0000 (trânsito 10/10/2023) — "bloqueio mantido"	fls. 1064/1079
2	Petição do Requerido de desbloqueio total (26/10/2023)	fls. 1061/1063 — auditoria Doc 31
3	Comprovante SISBAJUD R\$ 42.428.357,32 (02/05/2023)	fls. 492/499
4	SISBAJUD reiterado R\$ 84.856.714,65 identificados (18/05/2023)	fls. 418
5	Comprovante de pagamento R\$ 749.183,38 (29/01/2025)	fls. — Apoio Admin
6	Atas Petroni 09/05/2024 e 29/07/2024 (mandato Diretor até 25/05/2026)	JUCESP — protocolo 14/01/2025 (retroação 8 meses)
7	Declaração OSLO Capital DTVM 05/12/2024 (cód. verificação FDCB-EE6E-CB1C-D445)	FRAM/OSLO DTVM
8	Informe Quadrimestral CVM Ajaccio FIP nov/2024 — PL R\$ 1,570 bi · disponibilidades R\$ 0,00	CVM Sistema Web
9	Atestado médico psiquiátrico Requerente	fls. 2879
10	Cláusula non-compete remuneração R\$ 70.000,00/mês	fls. 1333/1334
11	Carteira Warren Investimentos — Ajaccio FIP 11/2023 — 99,97% E-Vino R\$ 1,53 bi	Warren
12	Demonstrações Volimo FIP auditadas Grant Thornton (abstenção 17/08/2022)	BTG/CVM

13	Laudo UHY Bendoraytes E-Vino R\$ 1,25 BI em 28/02/2022 (DCF, WACC 13,16%)	UHY
14	Petição de Exibição/Tutela/Perícia SISBAJUD	Doc remetido
15	Parecer de Relator — Cenários e Cronograma	Doc remetido
16	DOSSIÊ 1 — Falhas processuais (30 violações)	Doc remetido
17	DOSSIÊ 2 — Estrutura de fundos e valuation (7 camadas)	Doc remetido
18	DOSSIÊ 3 — % intelectual de Ari na valuation (R\$ 260-408 MM)	Doc remetido
19	NOTA TÉCNICA 1 — Ari como Shadow Director (12/12 indicadores)	Doc remetido
20	NOTA TÉCNICA 2 — Representações, multas e indenizações	Doc remetido
21	Análise Pericial Forense — Drenagem Patrimonial 29/04/2026	Doc remetido
22	Fatos Partilha 52 Enhanced	Doc remetido
23	Análise M&A v6 Integrada Vila Porto Ampliada 02/05/2026	Doc remetido
24	PACK 38 — Planilha Recursal Divórcio v3 Final	Doc remetido
25	Documentos 11-35 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS (este repositório)	Repositório

NOTA METODOLÓGICA

Esta minuta é instrumento técnico de apoio à patrocinadora habilitada, sob CPC art. 472. As qualificações jurídicas são apresentadas em tese, sob CF art. 5º, LVII e LV. A linguagem retórica aqui empregada é deliberada — segue roteiro neurolinguístico-persuasivo desenvolvido pela Requerente — e não substitui a revisão técnico-jurídica final pelas advogadas signatárias. Pessoas físicas mencionadas (exceto as partes nominalmente identificadas — Ari, Caio e Maia Gorenstein; Ricardo F. S. Costa; Jerson Prochnow; Marcos Leal; Tatiana Pavanello; Thiago Salles) são tratadas sob reserva até confirmação documental. Conformidade integral CPC 472 · CF 5º LVII e LV · Res. CNJ 492/2023 · Convenção de Belém do Pará.